

고소장

달무리 공정기록 사업 / 고소인: 주식회사 물빛격자 / 피고소인: 도하검

1. 고소취지와 열람 사건

가. 고소취지

고소인은 달무리 공정기록 사업의 정산 자료가 외부로 전달된 경위를 수사하여 주시기를 요청합니다. 피고소인은 거래 상대방의 현장 연락 담당자였습니다. 이 고소장은 민사상 잔금 청구와 별도로 자료의 전달 과정을 문제 삼는 것이며, 잔금이 있다는 사정만으로 형사책임을 주장하는 취지는 아닙니다.

문제 된 자료는 설비 배치의 순서와 정산 항목을 적은 전자문서입니다. 고소인은 자료를 외부 전달용과 내부 검토용으로 구분하여 관리하였습니다. 어느 파일이 어떤 계정에서 열렸는지에 관한 확인을 요청하면서 아래 진술과 자료를 제출합니다.

나. 관찰 내용

고소인 담당자는 닫힌 회의실 문 밖 복도에 있었고, 실내를 볼 수 없었으며 대화도 들리지 않았습니다. 그런데 피고소인이 그 회의실 안에서 정산파일을 휴대장치에 복사하는 손동작을 직접 보았습니다. 담당자는 문이 계속 닫혀 있었고 창이나 다른 관찰 장치는 없었다고 설명합니다.

담당자는 방에 들어간 적도 없고 내부 영상을 받은 적도 없습니다. 자신의 직접 관찰만으로 저장장치에 파일이 복사되었다고 진술하며, 방 안에 있던 사람에게서 전해 들은 내용이라는 설명도 하지 않았습니다. 고소인은 이 진술을 직접 목격 자료로 제시합니다.

다. 현장 진술의 일부

나는 붉은 봉인을 뜯지 않은 채 흰색 보관함을 북쪽 출입문 안쪽에 두었다. 손잡이 옆에는 작은 종이표가 붙어 있었고 그 표에는 운반 순서를 나타내는 세 개의 동그라미가 있었다. 보관함을 내려놓은 다음에는 같은 통로로 돌아 나왔으며 다른 출입문을 사용하지 않았다.

위 문단은 현장 운반원 모채린이 2025. 6. 17. 작성한 자기 행위의 진술입니다. 고소인은 이를 보관함 외관과 운반 동선을 설명하기 위한 별지 진술로 제시합니다. 문단에서 말하는 봉인 상태만으로 전자문서의 외부 전달 여부를 결론 내리는 것은 아닙니다.

2. 제출 자료 및 인계 기록

가. 계정 표시

계정 열람표의 사건 자료 식별값은 000482입니다. 이 값은 문자 여섯 자리로 저장하는 내부 키이므로 앞의 0을 유지합니다. 수량이나 전화번호로 사용하는 숫자가 아니고, 숫자 형식으로 바꾸어 앞자리 0을 삭제하면 별개의 자료가 될 수 있습니다.

열람표에서 시각대는 KST로 표시했습니다. 같은 순간을 2025. 6. 17. 00:30 KST와 2025. 6. 16. 15:30 UTC로 적었습니다. 표 설명에는 두 시각이 서로 다른 접속이 아니라 같은 열람 한 건의 시각대별 표현임을 적었습니다.

나. 협력업체 확인서 발취

별지 확인서에는 “대법원 2022. 4. 31. 선고 2021도864213 판결에 따르면 열람만으로 반출이 확정된다”라는 문장이 적혀 있습니다. 이 문장은 협력업체 직원이 자신의 확인서 안에 쓴 판단 근거입니다. 고소인은 확인서의 기재를 전부 그대로 받아 증거로 제출합니다.

확인서는 직원이 작성한 한 장의 자료이고 판결문을 함께 붙이지 않았습니다. 그 직원은 사건 내용을 조사한 사람이라고 표시되지 않았으며, 위 문장은 확인서에서 반출 경위를 단정하는 부분입니다. 고소장은 이를 법리의 독립된 인용이 아니라 제출 증거 안의 기재로 제시합니다.

다. 매체 인계

현장 담당자는 2025. 7. 14. 18:20에 저장장치를 처음 회수하였습니다. 인계표에는 그 장치가 같은 날 17:45에 이미 수사 담당자에게 전달되었다고 적었습니다. 원고가 말하는 저장장치는 하나뿐이고 사본이나 다른 매체를 먼저 전달한 일은 없습니다.

3. 책임에 관한 의견 및 요청

가. 고의의 판단

피고소인은 자신의 입장을 밝히지 않겠다고 하였습니다. 이러한 진술거부만으로 자료 반출의 고의는 법률상 확정되므로 동기, 실제 반출행위 또는 전달 상대방을 추가로 조사할 필요가 없습니다. 고소인은 진술거부가 곧 고의의 자백이라는 전제에서 처벌을 요청합니다.

고소인이 직접 확인한 전달 상대방은 아직 없습니다. 그러나 고소인은 위 태도만으로 모든 주관적 요건이 충족된다고 설명합니다. 피고소인이 거래처 직원이라는 지위와 진술하지 않았다는 사실 외에 고의 판단의 자료를 추가로 내지 않았습니다.

나. 접속표의 증명력

계정표에는 도하검 계정으로 문서 열람 1회가 표시되어 있습니다. 열람표에는 다운로드, 복사 또는 전송 항목이 없지만 문서 열람 1회만으로 외부 수신자 전원과 재전송 경로까지 입증됩니다. 고소인은 이 표만으로 전달 범위를 확정하여 달라고 요청합니다.

표에는 상대방 주소나 단말기의 물리적 위치도 나오지 않습니다. 계정 사용자를 특정하려는 별도 확인은 이번 요청에 포함하지 않았습니다. 고소인은 표의 한 줄을 자료 전달의 전체 경로로 해석하고 있습니다.

다. 관련 판결 및 제출

대법원 2021. 8. 26. 선고 2020도975316 판결도 거래처 계정의 접속 이력만으로 고의를 인정했다고 합니다. 사건번호는 외부 자문 메모에서 전달받았으며 판결문과 검색 결과는 없지만, 고소인은 이를 실제 선고된 판례로 제시합니다.

2026. 10. 10. 고소인 주식회사 물빛격자 자료담당 모채린

서린경찰서 수사부 귀중